PERÚ | Ministerio de la Producción

SANIPES
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
OFICINA SANITARIA DESCONCENTRADA PUNO

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0075-2023-PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

FECHA: 26 / 10 / 2023 **EXPEDIENTE N° 390822023**

SUBDIRECCIÓN A CARGO DE LA ACTIVIDAD: **SDFSP** ■ **SDFSA** ☐

OSD Y/O SEDE: PUNO

TIPO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA: REGULAR ☐ ESPECIAL ■

FICHA DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN SANITARIA N°: 0091-2023-PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SANITARIA (se puede marcar más de una opción):

- ☐ ALERTA SANITARIA
- ■ AUDITORIA SANITARIA
- ☐ CONTROL OFICIAL
- ☐ FISCALIZACIÓN DE PROCESOS BASADA EN RIESGOS
- ☐ FISCALIZACIÓN ORIENTATIVA
- ☐ INSPECCIÓN SANITARIA
- ☐ RASTREABILIDAD
- ☐ VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES HIDROBIOLÓGICOS
- ☐ OTROS:_____

OBJETO DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA[3]**:** CONSTATAR Y/O VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE.

FECHA: 26 / 10 / 2023 HORA DE INICIO: 15:00 HORAS HORA FINAL: 17:00 HORAS

FECHA:_____ HORA DE INICIO:_____ HORA FINAL:_____

FECHA:_____ HORA DE INICIO:_____ HORA FINAL:_____

I. DATOS DEL OPERADOR

Razón Social/Persona Natural con negocio/E.I.R.L/Persona Natural:	**MARANDES E.I.R.L.**		
D.N.I/ R.U.C.	**20448743692**	**Lugar de la Fiscalización Sanitaria**	**AV. MIGUEL CERVANTES S/N - SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO**

Infraestructura Pesquera/Acuícola

Almacén de piensos de uso en acuicultura	☐	Embarcación pesquera artesanal (moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (moluscos)	☐
Almacén de productos hidrobiológicos	☐	Embarcación pesquera artesanal (no moluscos)	☐	Plantas de procesamiento: conservas (no moluscos)	☐
Almacén de productos Veterinarios	☐	Embarcación pesquera menor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (moluscos)	☐
Área de reinstalación	☐	Embarcación pesquera mayor escala	☐	Planta de procesamiento: frescos y congelados (no moluscos)	☐
Área de producción de moluscos bivalvos	☐	Establecimiento de cuarentena	☐	Planta de procesamiento: harina y/o aceite	☐
Centro de acopio	☐	Establecimiento de especies ornamentales	☐	Planta de procesamiento: productos curados	☐
Centro de cultivo – crustáceos	☐	Mercado de abasto minorista pesquero y/o acuícola	☐	Planta de procesamiento: tratamiento previo (desvalve, etc)	☐
Centro de cultivo – peces	☐	Mercado de abasto mayorista pesquero y/o acuícola	☐	Punto de descarga	☐
Desembarcadero pesquero artesanal (DPA)	☐	Planta de depuración	☐	Sistema de descarga	☐
Eclosería – crustáceos	☐	Planta elaboradora de piensos	☐	Vehículo de transporte de recursos y/o productos hidrobiológicos	■

Ing. HUMBERTO M. CERVANTES MAQUERA
INGENIERO PESQUERO
REG CIP 8304

DAYMER LIONEL COSAR SANTILLO
INGENIERO PESQUERO
Reg. CIP 172099

02374014

OFICINA SANITARIA DESCONCENTRADA PUNO - ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0075-2023-PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

	Eclosería – peces ☐	Planta fabricadora de productos veterinarios ☐	
	Embarcación factoría ☐	Plantas de procesamiento: concentrados proteicos ☐	
	Otro (especificar):		
Área de Producción *(código y denominación, de aplicar)*:	----------	**Dispositivo legal/ Matrícula/Placa de Rodaje/otro** *(de aplicar)*:	**PLACA Nº Z4E-868**
N° de Registro o Habilitación Sanitaria *(de aplicar)*:	**EN TRÁMITE**	**Actividad(es) y/o línea(s) de procesamiento que será(n) fiscalizada(s):**	**TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS – FURGÓN ISOTÉRMICO**
Representante *(designado por el Operador)*:	**ESTEBAN FULGENCIO CARLOSVISA YANA**	**D.N.I. N°**	**023743692**
Telf. N°	**984323489**	**El operador solicita que se le notifique vía casilla electrónica.** *(en caso de no contar con una casilla electrónica, se realizarán las coordinaciones necesarias con el área correspondiente para que ésta sea generada)*	SI ☐ NO ■
El operador proporciona el siguiente correo electrónico para efectos de notificación:	**marandes1966@gmail.com**		

II. DATOS DE LA FISCALIZACIÓN SANITARIA

Durante la fiscalización sanitaria realizada por el(los) suscrito(s) en su calidad de fiscalizador(es) sanitario(s) del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, se evidenciaron los siguientes hechos y se adoptaron las acciones, según se detalla a continuación:

1. Hecho(s) constatado(s): En la fecha, hora y lugar consignada en la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, se hizo presente el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, a través del Fiscalizador Sanitario, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente "Decreto Supremo N° 020-2022-PRODUCE, Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas," por medio de una Auditoria Sanitaria, realizada al Transporte Terrestre de Productos Pesqueros y Acuícolas – Furgón Isotérmico de Placa Z4E-868, del operados pesquero con razón social "MARANDER EIRL".

I.- DE LA PRESENTE AUDITORIA SANITARIA:

- Al momento de efectuar la Auditoria Sanitaria, el Furgón Isotérmico se encontraba ubicado en la Av. Miguel Cervantes S/N – Distrito Santa Lucia, Provincia Lampa, Departamento Puno sin actividad de transporte o carga de recursos hidrobiológicos. En compañía de su Representante Legal Sr. Esteban Fulgencio Carlosviza Yana, se procedió a verificar la adecuación y cumplimiento de la normativa sanitaria vigente del Furgón Isotérmico, evidenciando que: Las zonas externas se encuentran en buenas condiciones de limpieza y mantenimiento para el desarrollo de las actividades de traslado de productos hidrobiológicos frescos refrigerados. se evidencia que el vehículo cuenta con placa Z4E-868. Asimismo, se constata que, en la parte exterior, zona inferior del mencionado vehículo, se encuentra implementado un sistema de drenaje el cual incluye un dispositivo acumulador de líquido de drenado, a través de recipientes (bidones de color azul adheridos al furgón isotérmico).
- Posteriormente se efectuó la verificación de las zonas internas del menciona vehículo, constatando que cuenta con luminarias con protección en estado operativo y en buenas condiciones de mantenimiento. Además, se observa que las paredes, piso, techo y las puertas se encuentran herméticas, en buenas condiciones, las cuales permiten una fácil limpieza y desinfección, de material resistente, no corrosible, lisos, impermeables y no absorbentes.
- Se efectuó la verificación del personal el cual presenta la indumentaria adecuada, como botas impermeables, toca, tapaboca, guantes de látex. Además, se cuenta con un pediluvio de material de plástico para la desinfección de botas.
- El operador cuenta con un área de materiales de limpieza y desinfección, para las actividades de higiene y saneamiento del mencionado transporte terrestre de productos pesqueros y acuícolas debidamente identificado.

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021-2024 — INGENIERO PESQUERO REG. CIP 87204

DAYMER LIONEL COSACANI PILCO
INGENIERO PESQUERO
Reg. CIP 172390

02374014

Con PUNCHE Perú

- Cuenta con cajas de estiba de material plástico resistente de fácil apilamiento y en condiciones adecuadas de limpieza.
- Se efectuó la revisión del Manual de Buenas Prácticas de Transporte de Productos Hidrobiológicos y Programa de Higiene y Saneamiento, los cuales se encuentran adecuados con sus registros, conformes y accesibles para su evaluación.

Por lo evidenciado, el vehículo de Transporte Terrestre de Productos Hidrobiológicos "FURGÓN ISOTERMICO DE PLACA Z4E-868", cumple con la Normativa Sanitaria Vigente D.S. Nº 020- 2022-PRODUCE - "Reglamento Sectorial de Inocuidad para las Actividades Pesqueras y Acuícolas", para el transporte de productos pesqueros y acuícolas en refrigeración.

2. Medios probatorios, formatos complementarios y/o equipos utilizados (en caso corresponda):

a.- Vistas fotográficas de la actividad realizada.

b.- ----------

3. Incumplimiento de Normativa Sanitaria[5]: SI ☐ NO ■

4. Requerimiento de Información[8]: SI ☐ NO ■

En el plazo máximo de cinco (05) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá presentar ante la Subdirección de Fiscalización Sanitaria Pesquera, la siguiente información, la misma que será materia de evaluación:

5. Mandato de Cumplimiento[9]: SI ☐ NO ■

En el plazo máximo de diez (10) días útiles, contados a partir de la notificación de la presente Acta de Fiscalización Sanitaria, el Operador deberá comunicar a la ..... la ejecución de la(s) siguiente(s) medida(s) correctiva(s):

6. Medida Administrativa Preventiva ☐ **Medida Sanitaria de Seguridad[10]** ☐

Comiso/decomiso	☐	Incautación	☐	Retención	☐	Suspensión de actividades	☐
Cierre temporal de la infraestructura	☐	Incineración	☐	Retiro de mercado	☐	Suspensión de habilitación sanitaria	☐
Cuarentena sanitaria	☐	Inmovilización	☐	Retorno	☐	Suspensión de registro sanitario	☐
Destrucción/ desnaturalización	☐	Rechazo	☐	Sacrificio	☐	Tratamiento/ reproceso	☐
Disposición final	☐						

Justificación y alcances: .....

La(s) presente(s) medida(s) administrativa(s) preventiva(s)/ medida(s) sanitaria(s) de seguridad surte(n) efectos a partir del momento en que el presente Acta de Fiscalización Sanitaria es notificada al representante del Operador durante la fiscalización sanitaria.

7. Observaciones y/o recomendaciones del(los) fiscalizador(es) sanitario(s) (en caso corresponda):

.....

8. Observaciones del representante del Operador:

El operador manifiesta no contar con observaciones en la presente Acta de Fiscalización Sanitaria.

III. BASE LEGAL E INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL OPERADOR:

1. El Inspector y/o Fiscalizador Sanitario del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, está investido de las facultades propias de la autoridad competente de acuerdo a lo establecido en los literales "c", "d" y "e" del artículo 9° y el artículo 10° de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), modificada por el Decreto Legislativo N° 1402, y los artículos 25° y 26° del Reglamento de la Ley N° 30063 aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE.
2. Todas las acciones y/o actividades de fiscalización sanitaria, independientemente de su denominación, se rigen de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Capítulo II "La Actividad Administrativa de Fiscalización", del Título IV del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de

ACTA DE FISCALIZACIÓN SANITARIA Nº 0075-2023-PUN/SANIPES/DFS/SDFSP

la LPAG), en el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE (en adelante, RFSAPA), en los Procedimientos Técnicos Sanitarios, según corresponda, y en la demás normativa vigente que sea aplicable.

3. El(los) inspector(es)/fiscalizador(es) sanitario(s) puede(n) ampliar o variar el objeto de la acción de fiscalización en caso que, como resultado de las acciones y diligencias realizadas, se detecten incumplimientos adicionales a los expresados inicialmente en el referido objeto, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7 del numeral 240.2 del artículo 240° del TUO de la LPAG.

4. El artículo 14° del RFSAPA señala que son derechos de los operadores sujetos a fiscalización sanitaria aquellos establecidos en el artículo 242° del TUO de la LPAG, como se detalla a continuación:
   - Ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación.
   - Requerir las credenciales y el documento nacional de identidad de los funcionarios, servidores o terceros a cargo de la fiscalización.
   - Poder realizar grabaciones en audio o video de las diligencias en las que participen.
   - Se incluyan sus observaciones en las actas correspondientes.
   - Presentar documentos, pruebas o argumentos adicionales con posterioridad a la recepción del acta de fiscalización.
   - Llevar asesoría profesional a las diligencias si el operador lo considera.

5. Los incumplimientos a la normativa sanitaria que se hubieran detectado durante la presente fiscalización sanitaria podrán ser evaluados en gabinete por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, en calidad de Autoridad Instructora, según lo dispuesto por la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2020-SANIPES/PE, a fin de determinar si corresponde iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionador, según lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, aprobado por la citada Resolución (en adelante, RISSAPA).

6. Si la fiscalización sanitaria en campo incluye el muestreo, los recursos y/o productos hidrobiológicos, alimentos y/o productos veterinarios de uso en acuicultura de los cuales se obtuvo la muestra y/o muestra dirimente, deben mantener su condición de rastreables y no pueden ser distribuidos ni comercializados hasta que SANIPES verifique que los resultados del ensayo realizados sobre los mismos indiquen que se encuentran conformes a la normativa sanitaria vigente, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.6. del artículo 22° del RFSAPA.

7. En los casos en que el Operador, o el personal designado para acompañar al fiscalizador sanitario, obstaculice la fiscalización sanitaria, se dictará la medida administrativa preventiva de suspensión de actividades hasta que la fiscalización sanitaria sea ejecutada, según lo previsto en el numeral 19.3. del artículo 19° y el artículo 32° del Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde señalar que la obstaculización de las actividades de fiscalización sanitaria está tipificada como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs según el código 34 del Anexo del RISSAPA.

8. Excepcionalmente, cuando por la complejidad y/o procesamiento de la información, ésta no pueda ser entregada durante la fiscalización sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas en campo, el fiscalizador sanitario está facultado para otorgar al operador un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para remitir la misma, según lo previsto en los literales "c" y "g" del artículo 15° y el numeral 19.8 del artículo 19° del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento injustificado de los requerimientos de información está tipificado como una infracción administrativa LEVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 1 UIT, según el código 35 del Anexo del RISSAPA.

9. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Mandatos de Cumplimientos (Medidas Administrativas Correctivas) de acuerdo a lo establecido en el literal n del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29°, 33° y 34 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(los) Mandato(s) de Cumplimiento está tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

10. El fiscalizador sanitario está facultado para dictar Medidas Administrativas Preventivas (las cuales incluyen a las Medidas Sanitarias de Seguridad), de acuerdo a lo establecido en el literal p del artículo 9° de la Ley N° 30063, modificado por el Decreto Legislativo N° 1402, el numeral 25.4. del artículo 25° y el artículo 27° del Reglamento de la Ley N° 30063, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2019-PRODUCE, el artículo 24° del Reglamento de la Ley de Inocuidad de Alimentos, aprobado por el Decreto Supremo N° 034-2008-AG; el literal "h" del numeral 12.1. del artículo 12°, el literal "h" del artículo 15° y los artículos 29° al 32 del RFSAPA. Asimismo, corresponde señalar que el incumplimiento del(las) Medida(s) Administrativa(s) Preventiva(s) esta tipificado como una infracción administrativa MUY GRAVE, y será sancionada con una MULTA de hasta 35 UITs, según el código 36 del Anexo del RISSAPA.

11. La información contenida en el formato es confidencial y de uso exclusivo para SANIPES.

IV. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES Nombre: DNI N°: Colegiatura: HUMBERTO M. CERVANTES MAQUERA INGENIERO PESQUERO REG. CIP 8304	Firma del Representante Nombre: Esteban F. Carlosvizo Yano DNI N°: 02374019 Cargo: Gerente
Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES Nombre: DNI N°: DAYMER LIONEL COSACANI PILCO Colegiatura: INGENIERO PESQUERO Reg. CIP 172099	Firma del _____ Nombre: DNI N°: Cargo / Entidad:
Firma del Inspector/Fiscalizador SANIPES Nombre: DNI N°: Colegiatura:	Firma del _____ Nombre: DNI N°: Cargo / Entidad:

Para la Codificación del Acta de Fiscalización Sanitaria:
###: Numeración correlativa (001, 002, 003…) **YY:** Año **XXX:** Código de la OD **SD:** Abreviatura de la Sub Dirección.

Formato aprobado mediante Resolución Directoral N° 012-2021-SANIPES/DSFPA, emitido el 13 de abril del 2021.